



# TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER  
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ  
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2020/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI

**HUKUK SINAVI SORULARI**

11 Temmuz 2020 - Cumartesi 17.00-18.30

**Uyarı :** Cevaplama öncesi, sorularda eksik sayfa ya da basım hatası bulunup bulunmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde sınav görevlilerine başvurunuz.

## SORULAR

**Soru.1.** Zamanaşımına tabi bir alacağın kanunun öngördüğünden farklı bir zamanaşımı süresine bağlanması, taraflardan birinin sahip olduğu üstünlüğe dayanarak karşı tarafa aşırı zorlayıcı şartları kabul ettirmesi gibi sözleşme içeriğini belirleme özgürlüğünü sınırlayan durumlarda, sözleşmenin hukuki durumu nedir, bu hükümdeki durumlara dar anlamda ne ad verilmektedir? (20 Puan)

**Soru.2.** Ticaret şirketlerinin sicile tescil ile tüzel kişilik kazanmaları, şirket ana sözleşmesinin ticaret sicile tescili ile değiştirilebilmesi gibi hususlar, ticaret sicil kayıtlarının hangi özelliğine/etkisine örnektir? (20 Puan)

**Soru.3.** Sebepsiz zenginleşme davasının açılmayacağı hallerden bir tanesini yazınız. (20 Puan)

**Soru.4.** Komandit şirket ana sözleşmesinde yer alması gereken hususlardan ikisini yazınız. (20 Puan)

**Soru.5.** Kollektif bir şirketin, ticaret siciline tescil işlemi yapılmadan şirket adına işler yapılmaya başlanması halinde ortaklar, üçüncü kişilere karşı ne tür bir sorumluluk altındadır? (20 Puan)



**TÜRMOB**  
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER  
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ  
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

### SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

Cevap.1. Kesin hükümsüzlük-içerik sakatlığı sebepleri- mutlak butlan

Cevap.2. Sicil kayıtlarının kurucu /ihdasi/yaratıcı etkisi (cevapta özellikle bu etki/özelliğin belirtilmesi istenmiştir, )

Cevap.3. a,b,c şıklarından herhangi biri

- a. Zamanaşımına uğramış bir borcun ödenmesi
- b. ahlaki bir görevin yerine getirilmesi
- c. haksız veya ahlaka aykırı bir amaç için yapılan ödeme

Cevap.4. Aşağıdakilerden herhangi ikisi

- a. Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları.
- b. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.
- c. Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.
- d. Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan sermayenin değeri ve bu değer ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değeri.
- e. Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların tek başlarına ya da birlikte imza koymaya yetkili olup olmadıkları

Cevap 5. Müteselsil sorumluluk / sınırsız sorumluluk / tacir gibi sorumluluk